

수산물 동물용의약품등 임상 및 비임상시험 실시기관 관련 고시 제정 보고

□ 제정이유

- 수산물 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사자료의 질적향상을 위하여 「동물용의약품등 취급규칙」이 개정·시행('19.9.15.)*됨에 따라, 관련 규정인 임상 및 비임상시험실시기관의 지정 및 관리 등 운영 고시 2건을 제정하고자 함

* 「동물용의약품등 취급규칙」제8조의2 및 제8조의3

□ 제정목록

구분	연번	행정규칙 명칭
고시	1	수산물 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정
	2	수산물 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정

□ 주요내용

- (비임상) 수산물 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정
 - (지정 및 요건) 신청기관의 인력현황, 장비, 기구 및 시설현황 등 제출 자료의 종류를 규정
 - (평가 및 판정) 서류검토, 실태조사 등 평가결과를 기초로 하여 시험실시기관 지정 및 신청이 적합한지를 판정하기 위한 규정
 - (변경지정) 시험실시기관 변경지정을 위한 명칭·소재지, 대표자·운영책임자 및 지정 시험분야 등 요건을 규정
 - (준수사항) 시험실시기관의 관리기준 및 수산동물 약사 관련 등 준수사항 규정
 - (사후관리) 시험실시기관으로 지정받은 기관을 대상으로 매년 1회 이상 지도·점검 등을 실시할 수 있도록 하는 규정

- (조사관) 시험실시기관 실태조사 시 필요에 따라 외부전문가를 위촉하여 수행할 수 있도록 하는 규정
- (실태조사 생략) 다른 법령에서 시험실시기관으로 지정받은 기관은 신청 분야별 시험항목 등을 검토하여 실태조사를 생략할 수 있는 규정
- (수수료) 시험실시기관 지정 또는 변경지정 시 소요되는 수수료 규정
- (비임상시험 관리기준) 독성시험, 잔류성시험, 약물분석시험, 생물학적 안전성 평가, 검체분석 등에 필요한 세부관리 규정

○ (임상) 수산용 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정

- (지정 및 요건) 신청기관의 인력현황, 장비, 기구 및 시설현황 등 제출 자료의 종류를 규정
- (변경지정) 시험실시기관 변경지정을 위한 명칭 · 소재지, 대표자 · 관리수산질병관리사 등의 변경사항을 확인할 수 있는 서류를 규정
- (평가 및 판정) 서류검토, 실태조사 등 평가결과를 기초로 하여 시험실시기관 지정신청의 적합여부 판정 및 상황에 따라 실태조사 생략을 위한 규정
- (준수사항) 시험실시기관의 관리기준 및 수산동물 약사 관련 등 준수사항 규정
- (지도 · 점검) 시험실시기관으로 지정받은 기관을 대상으로 매년 1회 이상 지도 · 점검 등을 실시할 수 있도록 하는 규정
- (수수료) 시험실시기관 지정 또는 변경지정 시 소요되는 수수료 규정
- (임상시험 관리기준) 임상시험, 생물학적동등성시험, 임상시험계획서, 임상시험 결과보고서, 표준작업지침서(SOP), 증례기록서 등에 필요한 세부관리 규정

□ 추진경과

- 제정(안) 의견조화: '22.8.31 ~ 9.14.
- 규제심사 및 비용분석 검증: '22.10.17 ~ '23.4.10(규제대상)

구분	연번	규제 조항
고시	1	○ 수산용 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정 - <u>비임상시험 실시기관의 지정요건: 제4조(신설-표준)</u> - 비임상시험 실시기관등의 준수사항: 제7조(신설-간이)
	2	○ 수산용 동물용의약품등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정 - <u>임상시험 실시기관의 지정요건: 제4조(신설-표준)</u> - 임상시험 실시기관장의 준수사항: 제7조(신설-간이)

- 행정예고: '22.11.25 ~ 12.19.
- 부처자체심사 및 예비심사: '23.4.10 ~ 4.14(비중요 규제)
- 법제심사: '23.5.24 ~ 5.25.

□ 향후계획

- 행정규칙 채번 및 발령
- 법제처 정부입법시스템 사후심사 요청
- 국회 상임위 제출(농림축산식품해양수산위원회)

□ 참고사항

- 관계법령: 「약사법」 및 「동물용 의약품등 취급규칙」
- 예산조치: 해당없음
- 합 의: 해당없음
- 기 타: 제정 전문 별첨